

EL FUTURO DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA AMÉRICA LATINA¹

Luis Escobar C.²

(BIRF)

1) Es ya un lugar común afirmar que si la inversión privada extranjera (*ipe*) ha de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la América Latina, debe buscar nuevas fórmulas que se adapten a las estrategias de desarrollo establecidas o nacientes en los diferentes países del Continente. Aunque no en todos se enfoca el problema de la misma manera hay, sin embargo, a juicio del autor, algunas reglas básicas —y mínimas— que la empresa multinacional deberá seguir y que se tratarán de definir en este artículo (y que, en una u otra forma, ya han sido mencionadas en la vastísima literatura que, en los últimos años, se ha acumulado sobre este tema); asimismo, se hará una sugerencia sobre el problema de la “negociación” previa a la inversión, concretamente sobre la participación de los gobiernos en ella.

2) No es el propósito de este artículo discutir el problema de los costos y beneficios que la *ipe* representa para los países en desarrollo. Sin embargo, nos será útil recordar que los beneficios que se mencionan más frecuentemente son: la transferencia de capitales de las naciones ricas a las pobres; la transferencia de ciencia y tecnología incluyendo, por supuesto, la capacidad empresarial y gerencial; la expansión de exportaciones y la sustitución de importaciones (con su efecto favorable sobre la balanza de pagos); la creación de empleo; la explotación de recursos y la ejecución de proyectos que el sector público o privado nacional no podría llevar a cabo.

Entre las dificultades, que se mencionan más frecuentemente, que la *ipe* presenta a los países receptores se cuentan: la posibilidad de incompatibilidad de intereses entre la empresa multinacional y los Estados; el problema de quién va a controlar la explotación de recursos naturales

¹ Este es el resumen de una conferencia que el autor pronunció en The Johns Hopkins University y en Princeton University, en el primer semestre de este año.

² El autor pertenece al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento como “Representante Especial ante Organismos Interamericanos”; sin embargo, las opiniones que aquí expresa son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, las de la institución ni de ninguno de sus miembros en particular. Debo agradecer a David Pollock, Director de la Oficina de CEPAL/ILPES en Washington, algunas útiles sugerencias, especialmente relacionadas a su trabajo, no publicado, sobre la inversión norteamericana en el Canadá.

que pueden ser de importancia fundamental para el desarrollo y la estabilidad de las economías de los países recipientes (y también, en algunos casos, para los países industrializados); el efecto sobre la balanza de pagos de los países latinoamericanos.³

Con respecto al primer punto, la incompatibilidad de intereses se refiere a dos aspectos, a saber:

- a) el problema de la toma de decisiones sobre la política de la empresa; si éstas se toman considerando, básicamente, los intereses de la firma extranjera, ¿qué seguridad existe de que ellos sean compatibles con los del país receptor? Y si hay conflicto, ¿qué seguridad hay de que se resolverá equitativamente para las partes? Estos aspectos de política de las corporaciones pueden, por cierto, abarcar toda la gama de decisiones con que un gerente se ve enfrentado día a día: política de compras, de ventas, de procesamiento, de producción, de investigación, de dividendos, de inversiones, etcétera, y
- b) el problema de extraterritorialidad, que consiste en tratar de evitar la aplicación de leyes extranjeras en los países receptores de *ipe*; esta legislación puede referirse, *inter alia*, a control sobre exportaciones (por ejemplo, si los Estados Unidos prohíben a sus empresas exportar a cierto país, ¿sería esa prohibición aplicable a una empresa norteamericana que opera en una nación latinoamericana, aun en el caso de que ésta no aplique dichas restricciones?), legislación antimonopólica, regulaciones de la balanza de pagos.

Sobre la importancia práctica de este concepto de extraterritorialidad hay puntos de vista conflictivos. Así, por ejemplo, un importante autor⁴ concluye que: "La extraterritorialidad no es un problema. Los conflictos que surgen en esta área pueden ser irritantes, pueden agravar el problema político y molestar a aquellos que piensan que los extranjeros se están entrometiendo en lo que deberían ser sus propias decisiones políticas. Pero, por sí mismo, es apenas un poco más que de pura significación polémica. Hay, sin embargo, un problema genuino de tipo psicológico-político que se refiere al poder de un extranjero de tomar decisiones que

³ Sobre este punto el lector puede referirse a los artículos de F. Pazos y L. Escobar en *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, números 150 y 151.

⁴ Seymour Rubin, en "Law and Policy in International Business", *The International Journal of Georgetown University Law Center*, vol. 3, 1971.

afectan la economía nacional; este poder es mirado con hostilidad, ya que se considera, por lo menos, una intromisión. . .”⁵

Por otra parte, varios autores han expresado preocupación por los problemas que pueden surgir como consecuencia de inversiones hechas en actividades políticamente sensibles. Por ejemplo, el informe Pearson⁶ sugiere que los países en desarrollo y las corporaciones internacionales “... pueden estipular expresamente, al negociar por vez primera las condiciones de acuerdos de inversión que afecten a actividades políticamente delicadas, como la minería y los servicios públicos, un nuevo examen en común de dichas condiciones después de un periodo mínimo de algunos años, la fijación de una compensación adecuada y la posibilidad de repatriarla libremente si no se llega a un acuerdo. . .” El informe agrega que este tipo de arreglo “... tiene la ventaja de reconocer las modificaciones de la posición negociadora relativa que pueden devenir con el tiempo, de reducir la tirantez política facilitando al gobierno del país una base concertada sobre la que pueda modificar las condiciones, y de hacer más verosímil que no se modifiquen dichas condiciones durante el plazo convenido. . .” Y considera que el esquema propuesto hace que la compañía no se sienta tan tentada a “explotar” la situación en el corto plazo, evitando prejuzgar si será o no de interés para el país tomar la propiedad, en el futuro, de una determinada inversión privada extranjera. Entiendo que similares ideas se encuentran en el informe de la Comisión Gorse, que revisó el programa de ayuda francés.

3) Retornemos, entonces, a lo positivo que queremos ofrecer para consideración de los lectores advirtiéndoles que estas sugerencias no pretenden reclamar originalidad ni espectacularidad, sino, solamente, resumir algunos aspectos de interés para el presente debate latinoamericano sobre el tema, en el supuesto que lo que se desea es encontrar “reglas del juego” que sean aceptables para las partes.

La idea principal es que se debería tratar de reducir la importancia relativa que, en la discusión sobre la *ipe*, ha tenido el problema financiero y poner, en cambio, mayor interés en el lado tecnológico. Esto no significa, por cierto, que las consideraciones financieras no son importantes: por el contrario, ellas constituyen una “condición necesaria” en cualesquier arreglos, pero nos parece que el principal interés de los países en la *ipe* reside en la transferencia de ciencia y tecnología; sólo la *ipe* que haga una contribución en esas áreas puede esperar un tratamiento

⁵ Traducción libre del autor de este artículo.

⁶ *El desarrollo: empresa común*, Editorial Tecnos, Madrid, 1969.

“simpático” y negociar condiciones que le den una seguridad razonable de estabilidad y flexibilidad.

Pareciera que el análisis de muchas situaciones particulares ha estado dominado por consideraciones puramente financieras; el país recipiente pensando, principalmente, en términos de ingreso de capital y efecto sobre la balanza de pagos y el inversionista extranjero en amortizaciones, remesas de utilidades y convertibilidad cambiaria. Sin embargo, los acuerdos logrados puramente —o principalmente— sobre esas bases están demostrando tener fundamentos débiles. En consecuencia, nos atrevemos a sugerir que las preguntas básicas que deberían formularse sobre la *ipe* podrían ser las siguientes:

- I) ¿Hará una contribución importante en el campo de la transferencia de ciencia y tecnología al país recipiente (tratando de definir algún tipo de relación costo-beneficio para ella)? Cuando hablamos de “tecnología” incluimos en el concepto habilidades empresariales y gerenciales, conocimientos de mercados y técnicas de venta, etcétera.
- II) ¿Viene a incorporarse en áreas prioritarias de acuerdo con la estrategia de desarrollo del país?
- III) ¿Va a aquellos sectores en los cuales el país recipiente ha declarado explícitamente que desea o acepta la *ipe*?

Hay algunos ejemplos que vienen a la mente cuando se plantea el problema en la forma sugerida en los párrafos anteriores. Uno es, evidentemente, el Código del Grupo Andino y, otro, el caso mexicano. El Código constituye un intento de definir áreas y condiciones para la *ipe*. Con respecto a México, entendemos que para regular la participación extranjera por sectores utilizan los incentivos fiscales como principal instrumento de política.

La definición de estos principios generales dejará siempre una amplia posibilidad de negociación entre las partes; mientras más duras sean éstas y más claros los resultados, hay una mayor posibilidad de que la relación resultante sea duradera y estable. Asimismo, creemos de importancia dar publicidad, en el país recipiente, a las condiciones en que la empresa multinacional va a operar estableciendo claramente:

- I) la contribución que se espera de ella en el campo de la transferencia de ciencia y tecnología. Debería destacarse qué esfuerzos se harán para adaptar o desarrollar tecnología adecuada a la es-

casez relativa de factores de producción en el país recipiente. Como es bien sabido esto puede implicar —*inter alia*— que la empresa usará una tecnología que ahorre capital, en vez de una que ahorre mano de obra (que puede ser la mejor para un país industrializado) y

- ii) cómo calza la nueva inversión en la estrategia de desarrollo del país. Deberá tratar de precisarse la contribución que se espera de ella en áreas de importancia como empleo, distribución de ingreso, desarrollo regional, balanza de pagos (aquí encontraríamos el elemento financiero en un contexto más equilibrado) y la relación entre la inversión con el resto de la economía y su efecto en el proceso de integración.

Esta publicidad deberá hacerla el Gobierno o la empresa con su consentimiento o en asociación con él.

4) En cuanto a la otra idea que deseáramos someter a consideración de los lectores, no tenemos opiniones muy arraigadas y, se me ocurre, que puede ser muy controvertido tanto en los países exportadores como importadores de capital y tanto en los sectores privado como público. Ella se refiere a la relación entre el sector privado y el Gobierno en ambos lados de la transacción.

Si mi información es correcta, entiendo que, comúnmente, en los países recipientes el sector privado cuando negocia con una empresa multinacional opera con total conocimiento —y aprobación— del Gobierno. En verdad, frecuentemente, la *ipe* es expresamente autorizada por un Decreto del Gobierno.

Por otro lado, ¿es éste el caso del país exportador de capital? Y si la respuesta es negativa, ¿no sería mejor que el gobierno del país exportador de capital también aprobara explícitamente la transacción? Nos damos cuenta de que, en la práctica, esto podría significar que los gobiernos mismos podrían verse envueltos, de alguna manera, en las negociaciones; ¿no sería éste un paso en la dirección correcta?

Lo que sucede hoy día es que, en el hecho, cuando ocurren conflictos o disputas entre el país recipiente y el inversionista extranjero, los gobiernos —de una manera u otra— se ven envueltos en el asunto. Pensamos que —en los tiempos que vivimos— es inútil pretender ignorar la presencia de los gobiernos en las relaciones económicas internacionales y que, probablemente, una participación clara —desde el comienzo mismo de negociaciones supuestamente particulares— podría ser conveniente tanto para las relaciones privadas como para las oficiales.

Quisiéramos concluir con un pensamiento obvio. No hay —en la materia que nos ha preocupado— fórmulas mágicas aplicables a todos los países y a todos los casos por igual. A lo más que puede aspirarse es a encontrar algunos “principios-guías” básicos que determinen un enfoque del problema —por ambos lados— que pueda conducir a una relación mutuamente beneficiosa.